

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）444 号

纪律处分决定书

当事人：廖俊琼，女，1987 年 8 月出生，现任深圳深国融前海金融管理股份公司（以下简称深国融）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向廖俊琼送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕152 号），廖俊琼在规定期限内向协会提交申辩意见，协会按规定组织审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深国融存在以下违规行为：

一是保本保收益。2017 年 7 月，深国融发行的私募基金产品深圳雅兴投资企业（有限合伙）（以下简称雅兴投资）签订的合伙协议中记载了“若某公司未向中国证券监督管理委员会提交其拟在中国境内发行股票及上市的申报材料，则合伙人有权要求回购方深圳深国融前海金融管理股份公司

在合伙人发出回购通知 15 个工作日内回购其持有的雅兴投资的份额。回购对价=合伙人持有的雅兴投资的份额对应的投资金额* $(1+10\%*\text{实际投资天数}/365)$ ”。同时，合伙协议中记录了“证监会在受理其申请材料之日起一年内未作出准许某公司上市的批复，则回购其持有的雅兴投资的份额。”以上行为违反了《私募基金监管办法》第十五条、《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条的规定。中国证券监督管理委员会深圳监管局对此也采取出具警示函的监管措施。

二是基金账户运作不规范。深国融管理的雅兴投资与深圳市深国融金融资产管理有限公司（深国融子公司）（以下简称深国融资产）签订资金借用合同，约定雅兴投资将 500 万元出借给深国融资产。同时根据雅兴投资募集账户、托管账户流水及深国融资产证券账户交易记录，雅兴投资曾在 2017 年 6 月 6 日、7 月 18 日、7 月 19 日分三次向深国融资产各支付 100 万元，合计 300 万元。而深国融资产仅在 2017 年 6 月 7 日、2017 年 7 月 19 日分二次将银行账户中的 100 万元转到证券账户用来交易，合计 200 万元。截至审理日，深国融未提交关于差额 100 万元的资金流向、用途，基金账户运作不规范。上述行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第十八条的规定。

三是人员、场地混同。根据机构自认，因缩减开支，深国融管理的多家机构共用同一办公室来降低成本，涉及到的机构包括深国融、深国融资产及深圳市海纳百川股权投资基金企业（有限合伙），地址为广东省深圳市福田区滨海大道

5022 号联合广场 A 座 1408-1409。此外，上述机构人力、行政等中后台部门员工存在混同。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》第二条第（三）项、第三条第（四）项的规定。

四是宣传推介存在严重误导性表述。深国融管理“前海金融管理”“深国融金融管理集团”两个微信公众号，部分文章宣传标题为“深国融”兼营民间借贷、小额借贷、众筹、担保等与私募基金业务相冲突的业务，以上行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第七条、第八条的规定。

五是未妥善保管部分基金材料。深国融部分投资者适当性材料缺失。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十六条的规定。

六是未及时提交重大事项变更申请。在检查过程中，机构自认时任合规风控负责人邹鸿湘在 2021 年 7 月离职后，未及时提交重大事项变更申请。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十五条、《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》第二十二条第（一）款的规定。

以上事实有机构向协会提交的情况说明、监管措施决定书、任职材料、合同协议、谈话笔录、银行流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据协会查实的信息，廖俊琼自 2021 年 7 月至今任深国融合规风控负责人，应当对深国融的第六项违规行为承担责任。

二、当事人申辩意见

当事人申辩意见如下：

一是，其本人并未在深国融任职，只是作为该项目的临时对接人。在协会现场检查时，协会登记系统里登记的合规风控负责人是邹鸿湘，不存在需要变更的情况。

二是，当事人主要负责项目审核的风控工作，并未参与基金项目的相关事务。

综上，当事人仅作为配合协会现场检查的对接人员，负责提供所需资料并协助现场工作，并未担任合规风控负责人，向协会申请免除纪律处分。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

现场检查期间，协会就当事人职务、任职期间与当事人谈话核实，当事人签字确认了相关谈话笔录。本次申辩期间，当事人提出其任职、工作范围等申辩意见，与检查期间向协会反映的内容存在出入，但并未提供相应证据。因此，不予采纳当事人申辩意见。

鉴于以上审理情况、基本事实和情节，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对廖俊琼进行公开谴责。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年9月20日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
